

처 분 요 구 서

[부 서 명] ◆◆처

[제 목] 초과근무수당 지급 적정성 확인방안 마련 필요

[행정상조치] 개선

[내 용]

1. 업무개요

공사는 「보수규정」 및 「초과근무수당 지급지침」에 따라 복무 규정상의 근무시간을 초과하여 근무한 직원을 대상으로 초과근무수당을 지급함으로써 추가 노동에 대한 보상을 제공하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「보수규정」 제15조에 따르면 공사는 직원에게 예산의 범위에서 기본급 외에 필요한 수당을 지급할 수 있으며, 「초과근무수당 지급지침」에서는 초과근무수당을 시간외근무수당, 휴일근무수당, 야간근무수당, 토요일근무수당으로 구분하여 아래 [표]를 기준으로 지급한다고 규정하고 있다.

[표] 초과근무수당 지급기준

수당 구분	수당별 지급기준
시간외근무수당	근무시간 30분 전 출근 및 근무시간 종료 후 30분 이상 근무한 경우
휴일근무수당	휴일에 특별히 출근(오전 4시 이후)하여 근무한 경우
야간근무수당	주·야 교대근무나 직무수행상의 특성에 의해 야간 정규근무시간(당일 22시~익일 6시)에 근무한 경우
토요일근무수당	정규 근무시간으로서 토요일휴무일에 근무한 경우

그리고 시간외근무수당 및 휴일근무수당은 일반 직원 대상으로 분기 30시간 및 연 119시간을 한도로 지급하고 있으며, 반입관리 부서의 현장하역점사 근무자의 경우 근무 특성을 고려하여 실(現 처) ‘초과근무수당 지급기준 개선(안)(2012.10.17.)’에 따라 연 188시간을 한도로 초과근무수당을 지급하고 있다.

한편, 「초과근무수당 지급지침」 제9조 제1항에 따르면 시간외근무 및 휴일근무를 한 자는 근무종료(조기출근 시에는 출근 시) 후 홍채인식단말기¹⁾로 확인하는 것을 원칙으로 하되, 홍채인식이 불가능한 경우에는 당직실이나 담당 부서에 비치된 초과근무대장에 자필로 기재하여 당직자·당직담당부서의 확인을 받도록 하고 있다. 다만, 근무명령에 의한 초과근무의 확인은 근무명령서로 갈음하는 것으로 정하고 있다.

아울러 「초과근무수당 지급지침」 제9조 제5항에서는 초과근무수당을 허위로 지급청구하는 행위 등 부정한 방법으로 초과근무수당을 지급받았을 경우에는 「국가 공무원법」 및 「공무원보수규정」의 관련 규정을 준용하여 부당 수령액의 2배에 해당하는 금액을 가산하여 징수한다는 내용을 명시하고 있다.

이에 근거하여 「직제규정 시행세칙」에 따라 인사, 복무, 인사기록 등의 관리 및 임직원 등의 보수관리 업무를 담당하고 있는 처는 ‘복무관리 강화 및 관리감독 철저’ 그룹웨어 공지(2024.7.25.)를 통해 부당 수령 사례 및 처분내역, 관련규정을 첨부하고 초과근무수당 부당 수령 적발 시 무관용 원칙 하에 인사(징계) 조치하고, 부당 수령액을 환수하겠다는 계획을 전 직원에게 알린 바 있다.

1) 당초 지문인식단말기를 활용하였으나 낮은 인식률 및 코로나-19 유행으로 인해 인식률 향상 및 비접촉 인식방식 채택을 위해 홍채인식단말기로 교체('22.6월)

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 최근 3년(2022년~2024년) 간의 직원 지문·홍채인식 기록을 검토한 결과, 당직자 및 경비(공무직) 미근무 건물 등 초과근무 직원의 근무지가 아닌 건물의 지문·홍채인식단말기에 인식한 기록이 다수 확인되었다.

위와 같은 상황을 감안하면 직원들의 시간외근무 및 휴일근무 확인을 위한 부적정 지문·홍채인식단말기 인식 사례(평일 사적용무 후 귀청 또는 휴일 업무와 무관한 출입 등)가 있었음을 배제할 수 없는 것으로 검토되었다.

그런데 현행 제도를 통해서는 근무지가 아닌 건물의 지문·홍채인식단말기 인식 자체만으로 해당 직원이 시간외근무 또는 휴일근무를 실시하지 않은 것으로 단정할 수 없고, 이에 대한 적정성 여부를 검토·판단할 기준도 마련되어 있지 않은 실정이다.

따라서 ◇◇처에서는 초과근무수당이 투명하고 합리적으로 지급될 수 있도록 시간외근무 및 휴일근무 확인을 위한 홍채인식단말기 인식 부적정 판단기준(업무용 PC 윈도우 OS 로그기록, 그룹웨어 로그기록 등 확인), 주기적 점검방법 및 조치방안 등을 강구하여 시행할 필요가 있다.

[조치할 사항] ◇◇처장은 초과근무수당 지급 적정성을 검토할 수 있도록 □□처와 협의하여 합리적 방안을 마련·시행하시고, 이에 따른 부담수령 확인 시 관련 규정에 따라 해당 수령액을 가산하여 징수 조치하시기 바랍니다. (개선)